



NOTES ATESTATS ODI I DISCRIMINACIÓ

La instrucció d'un atestat en l'àmbit d'odi i discriminació es recull en el Procés d'Atenció a la Víctima del SGQ, concretament a la *Instrucció AV-IN-022 L'atenció a les víctimes en l'àmbit dels il·lícits motivats per l'odi i la discriminació*.

CAPÇALERA DE L'ATESTAT

- Seleccionar el model d'atestat número 6076 *Atestat d'odi i discriminació*. Aquest model d'atestat incorpora la compareixença, l'acta de declaració específica d'odi i discriminació i les diligències obligatòries.
- Seleccionar el Grup d'àmbits **Odi i discriminació**. Cal tenir en compte que es pot afegir més d'un àmbit quan correspongui, com, per exemple, si els fets han estat motivats per LGTBI-fòbia i per raons ètniques o de raça, podem fer constar l'àmbit "**LGTBI-fòbia**" conjuntament amb l'àmbit "**Ètnic/origen nacional/racial**".
- **Grup d'àmbits:** 09 - Odi i discriminació.
- **Àmbit:**
 - **Per fets que poden ser constitutius d'il·lícits penals o administratius:** Antigitanisme, Antisemitisme, Aporofòbia, Discapacitat físic/sensorial, Discapacitat intel·lectual/mental, Edatisme, Ètnic/Origen nacional/Racial, Islamofòbia, LGTBI-Fòbia, Malaltia, Orientació política, Religió, Sexisme.
 - **Per fets que només poden ser constitutius d'il·lícits penals:** Situació familiar.
 - **Per fets que només poden ser constitutius d'il·lícits administratius:** Altres (llengua/identitat cultural, aspecte físic/indumentària, condició social o econòmica, professió, situació administrativa, condició de privació de llibertat, l'anormalofòbia i qualsevol altra condició o circumstància personal o social).

La definició de cada àmbit és la següent:

ANTIGITANISME: forma específica de racisme, ja sigui de forma personal, social i institucional, envers el poble gitano.

ANTISEMITISME: fets en què la víctima ho és pel fet de ser jueu; cal incloure-hi els delictes de negació de l'Holocaust.

APOROFÒBIA: fets en què la víctima ho és per ser pobre, per trobar-se en situació d'exclusió social o sense llar.

DISCAPACITAT FÍSICA / SENSORIAL: fets en què la víctima ho és perquè pateix algun tipus de discapacitat física o sensorial.

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL / MENTAL: fets en què la víctima ho és perquè té una discapacitat intel·lectual o mental.

EDATISME: estereotipació i discriminació contra persones o grups a causa de



l'edat.

ÈTNIC / ORIGEN NACIONAL / RACIAL: fets motivats per la diferència nacional (hispanos, àrabs, etc.), l'origen racial (blancs, negres, etc.).

ISLAMOFÒBIA: fets en què la víctima ho és pel fet de ser musulmana.

LGTBI-FÒBIA: fets en què la motivació és l'orientació sexual o la identitat de gènere de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transgènere o intersexuals.

MALALTIA: fets succeïts amb motiu de la malaltia que pateix una persona o n'és portadora; inclou alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques.

ORIENTACIÓ POLÍTICA: fets en què la víctima ho és per la seva ideologia, opinió política o d'altra índole, pertinença a un grup polític o conviccions ètiques.

RELIGIÓS: fets en què la motivació sigui les creences religioses de la víctima o fets motivats per sentiments contraris a determinades religions (catòlics, protestants, testimonis de Jehovà o altres).

SEXISME: fets discriminatoris succeïts amb motiu del sexe de la persona que els pateix (superioritat del sexe contrari, creença de l'existència de grans diferències entre home i dona o aversió al sexe contrari).

SITUACIÓ FAMILIAR: fets que discriminin per raó de la filiació, de l'estat civil o de qualsevol altra condició, activitat, expressió o creença dels familiars, tutors, adoptants, o persones encarregades de la guarda o l'acolliment.

ALTRES: fets en què la motivació és la llengua o la identitat cultural, l'aspecte físic o la indumentària, la condició social o econòmica, la professió, la situació administrativa, la condició de privació de llibertat, l'anormalofòbia i qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

També es poden consultar aquests àmbits a la *Taula d'àmbits* de la Intranet corporativa.

CARÀTULA

- Si l'atestat es trameta per judici ràpid:
 - S'ha de marcar √ en la casella de judici ràpid de la capçalera de l'atestat, perquè quan s'imprimeixi la caràtula surti per defecte la caràtula de judici ràpid.
 - Un cop tancat l'atestat, sense demora, s'ha d'enviar telemàticament una còpia del mateix a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació de la província corresponent.
- En tots els atestats la caràtula ha seguir la següent forma:
 - De cadascuna de les persones relacionades, fer constar, sota la línia de cada una d'elles, si han estat citades per comparèixer davant del jutjat competent, i especificar el dia i l'hora.
 - Esborrar els rols que no pertocuen. Només 1 rol per persona.
 - Si la víctima/denunciant sol·licita ordre d'allunyament, s'ha de fer constar en majúscules i negreta (ARIAL negreta 24).



- *A Còpies per a:* ha de constar el Ministeri Fiscal i la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació de la província corresponent, **tant si hi ha autor conegut com si no.**

DECLARACIÓ DE LA VÍCTIMA:

- **Compareixences i actes de declaració víctima/denunciant específiques:**

S'ha d'agafar declaració a la víctima en una compareixença o en una acta de declaració víctima/denunciant, específiques d'odi i discriminació

- Compareixença Odi: tràmit 1022
- Acta de declaració Odi: tràmit 4224

- **Identitat sexual sentida:** s'ha d'incorporar la frase feta a les declaracions de les persones "*La persona ha manifestat que desitja que s'adrecin a ell/ella com a <Nom propi>*" per fer constar la identitat sexual sentida, en aquells casos on la persona declarant manifesti que vol ser tractada segons la seva identitat sexual sentida.

La frase feta ha de constar just després de la paraula MANIFESTA de la compareixença o acta de declaració.

- **Violència masclista:** en cas que la víctima sigui dona (incloses les nenes i adolescents, així com les dones, nenes i adolescents transgènere, tal i com preveu l'art. 2 de la Llei 5/2008) i l'autor dels fets sigui home s'haurà de fer constar a la compareixença o acta de declaració que s'ha informat a la persona declarant del contingut de l'article 31.6 de la Llei 5/2008 i si aquesta accepta o renuncia a l'assistència lletrada en la seva declaració en seu policial.
- **Menor d'edat:** s'haurà d'oferir assistència lletrada gratuïta si la víctima és menor d'edat i és víctima d'algun/s dels delictes següents:
 - Delicte d'homicidi.
 - Delicte de lesions dels articles 149 i 150 CP.
 - Delicte de maltractament habitual de l'article 173.2 CP.
 - Delictes contra la llibertat: detenció il·legal i segrest, amenaces i coaccions.
 - Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
 - Delictes de tràfic d'éssers humans.

- **Indicadors d'odi:**

En la minuta, en la compareixença, en les actes de declaració de víctimes/denunciants i testimonis i en la diligència d'agreujants de motius discriminatoris, fer constar tots els indicadors d'odi que ens pugui facilitar la persona declarant o que coneguem de primera mà per haver-los presenciat personalment, que són els següents:



- La percepció de la víctima.
- Gratuïtat dels fets, on no hi ha un motiu aparent que hagi motivat els fets succeïts.
- La pertinença de la víctima a un col·lectiu o grup vulnerabilitzat. Si la víctima és una persona activista o manté amistat amb persones vulnerabilitzades.
- Zona on es produeix el delicte. Important deixar constància de si es tracta d'un lloc representatiu de grups vulnerabilitzats (església, local LGTBI...)
- El fet que la víctima estigués en activitats pròpies de la seva comunitat.
- Comentaris, gestos, simbologia, vestuari o tatuatges de l'autor.
- Propaganda, estendards, banderes, pancartes etc. de caràcter extremista o radical que pugui portar a sobre la persona presumptament autora del delicte.
- Pertinença de la persona presumptament autora del delicte a grups extremistes o contactes que mantingui amb ells.
- La coincidència en una data significativa en què se celebri una festivitat religiosa o activitats o celebracions significatives, per a la víctima o la persona presumptament autora del delicte. En aquest cas la unitat instructora pot fer comprovacions posteriors a la presentació de la denúncia i fer-ho constar en una diligència de tràmit.

- **Petició d'ordre d'allunyament:**

S'ha de fer constar a la declaració si la víctima sol·licita o no sol·licita ordre d'allunyament sobre persona autora.

Historial de modificació apartat "Valoració del risc":

24/07/24. Modificació de l'apartat "Valoració del risc" respecte la publicació inicial de l'atestat d'odi i discriminació. Es suprimeixen la referència com a diligència obligatòria de valoració del risc. Es modifica amb les indicacions següents:

- **Situació de risc de la víctima:**

Actualment, no hi ha cap qüestionari objectiu (com en el cas de VG) perquè la unitat instructora faci la valoració de risc de la víctima, el qual legítimi fer una diligència de resultat de valoració de risc. Per aquest motiu, si la unitat instructora valora que hi ha risc per a la víctima de patir una agressió física i vol donar una protecció policial, haurà d'actuar d'acord a la AV-IN-015 i la AV-IN-019, però no es farà diligència de valoració del risc (com la que es fa en cas de VG) perquè no es disposa d'una eina objectiva per fer valoració objectiva del risc, com és el cas del QPVR.

DECLARACIÓ DE TESTIMONI/S:

- **Acta de declaració testimoni específica:**

S'ha d'agafar declaració al testimoni en una acta de declaració, específica d'odi i discriminació



- Acta de declaració testimoni Odi: tràmit 4225

COS DE L'ATESTAT:

- **Diligències obligatòries**

- **Diligència enviament al SIAV** (Tràmit: ZCENV) - Tràmit no imprimible. No es requereix que s'hagi identificat a la persona presumptament autora del delictes; es pot emplenar només amb les dades de la víctima.

No s'ha de fer diligència enviament al SIAV :

- En fets penals que no tinguin una víctima identificada.
- En fets administratius.
- **Diligència d'agreujants de motius discriminatoris** (tràmit 6080): S'ha de fer en cas de la comissió de qualsevol delictes en què es detectin motius discriminatoris que demostrin la concurrència de l'agreujant de l'art. 22.4 CP., excepte els delictes d'odi específics contemplats als articles del Codi Penal, com els següents:
 - Art. 314 (dins dels Delictes contra els drets dels treballadors).
 - Articles 510-512, Art. 515.4, Art. 518, Arts. 522-525 (Contra l'exercici dels Drets Fonamentals i Llibertats Públiques) i Arts. 607 i 607 bis (Genocidi i Lesa humanitat).
- **Diligència de procediments anteriors en l'àmbit d'odi i/o discriminació** (tràmit 6081): Fer constar els procediments penals i administratius que li constin a la persona autora a la base de dades policial dins l'àmbit d'odi i discriminació.
 - No s'han de fer constar dades de terceres persones.
 - S'han de fer constar procediments anteriors encara que sigui de diferents víctimes.

En els casos de violència masclista:

- **Diligència d'acceptació violència d'assistència lletrada víctima VM** (tràmit 6075).
- **Diligència de renúncia d'assistència lletrada víctima VM** (tràmit 6076).

En els casos amb víctimes menors d'edat:

- **Diligència d'acceptació d'assistència lletrada víctima menor** (tràmit 6078)
- **Diligència de renúncia d'assistència lletrada víctima** (tràmit 6079)

- **Diligències opcionals:**

- **Diligència de l'estat emocional de la víctima** (tràmit 6083): S'ha de recollir de manera objectiva i sense conceptes tècnics l'estat en què es troba la víctima, així com el seu comportament i les seves reaccions físiques i



emocionals durant la declaració, amb l'objectiu de traslladar a l'autoritat judicial l'estat emocional de la víctima en el moment del relat dels fets.

- **Diligència de reportatge fotogràfic** (diligència oberta-tràmit 2015): si la víctima presenta lesions, es pot realitzar un reportatge fotogràfic, sempre amb el consentiment de la víctima.
- **Diligència de tinença i comís d'armes i/o llicències** (tràmit 2997): si tenim indicis que la persona presumptament autora pugui tenir accés a armes.

TRAMESA

- Fer constar, si s'escau, el nivell de risc de la víctima i si s'han adoptat mesures policials de protecció.
- En víctimes de nivell de risc molt alt, alt o mitjà: fer constar si accepta mesures policials de protecció acordades. Cal adjuntar el formulari AV-FR-005.
- Si es tracta de denúncies creuades.
- Si la víctima no vol denunciar.
- Si les persones relacionades han estat citades o no en seu judicial.
- Si la víctima sol·licita o no sol·licita ordre de d'allunyament sobre persona autora.
- En casos de violència masclista, si la víctima refusa assistència lletrada en seu judicial.
- No localització d'alguna de les parts implicades (víctima, persona autora o testimoni) i gestions de localització realitzades.
- Qualsevol altre informació rellevant sobre la víctima i/o la persona agressora que hagi de conèixer V.I
- Si s'han intervingut objectes i on es "lliuren".
- En cas que els fets, a més de ser susceptibles d'una infracció penal, també puguin ser una infracció administrativa, s'haurà de fer constar a la tramesa, incloent el número de diligències administratives, i adjuntar a l'atestat una còpia de la denúncia administrativa.
- Fer constar en el SIGNIFIQUEN (en negreta) que es remet una còpia de les diligències a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació de la província corresponent, **tant si hi ha autor conegut com si no**.

ANNEX DE L'ATESTAT

- Minuta policial amb o sense detingut.
- Acta de declaració víctima/denunciant, testimonis.
- Informació de drets víctima:
 - Sempre: **N02**.
 - Segons el cas:
 - **N02b** (per delictes violents i contra la llibertat sexual).
 - **N02c** (mesures civils provisionals).
 - **N02d** (persona autora menor d'edat).



- **N04** (si la víctima denuncia - Art. 464 CP).
- **N02h** (víctima de violència sexual).
- **N02e** (víctima de violència de gènere).
- Informació de drets testimoni (N04- Art. 464 CP).
- Acta de declaració investigat/denunciat/detingut.
- Informació de drets investigat/denunciat (N03/N08 JRSD).
- Informació de drets detingut (N01).
- Informe de lesions i/o informe psicològic aportat per la víctima.
- Reportatge fotogràfic de les lesions causades a la víctima i/o danys als seus béns.
- Actes de citació de les parts implicades.
- Altres documents relacionats amb els fets.